

법과학 연구개발사업 관리 규정

<제정 공소청예규 제153호, 2026. 10. 2.>

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 예규는 「과학기술기본법」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 "국가계약법"이라 한다), 「국가연구개발혁신법」 및 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」(이하 "연구성과평가법"이라 한다)에 따라 공소청 법과학기획관실에서 수행하는 연구용역 및 시험연구 등 법과학 연구개발사업(이하 '연구개발사업'이라 한다)에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다. 단, 「공소청 정보화사업 관리지침」에서 규정한 정보화 사업과 「공소청 정책연구 관리규정」 제3조 제1항 제1호에서 규정한 연구 용역은 예외로 한다.

제2조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "연구개발과제"란 법과학기획관실에서 수행하는 연구용역과제 및 시험연구과제를 말한다.
2. "연구용역과제"란 기획예산처 분류 예산비목 '연구용역비(260)'를 사용하여 국내·외의 대학, 연구기관 등 외부기관과 용역계약을 통하여 수행하는 연구개발과제를 말한다.
3. "시험연구과제"란 기획예산처 분류 예산비목 '시험연구비(210-13목)'를 사용하여 법과학기획관실 또는 전국 공소청 소속 직원이 참여하여 자체적으로 수행하는 연구개발과제를 말한다.
4. "계속과제"란 연구기간이 1년을 초과하여 연차 및 단계별로 계획된 연구개발과제를 말한다.
5. "수행부서"란 연구개발과제를 수행 및 관리하는 법과학기획관실의 각 부서를 말한다.

를 말한다.

6. "주관연구개발기관"이란 연구용역과제를 주관하여 수행하는 기관, "주관연구개발책임자"란 주관연구개발기관의 연구책임자로서 해당 연구용역과제를 총괄 수행하는 자를 말한다.

7. "세부연구개발기관"이란 하나의 연구용역과제가 2개 이상의 세부과제로 구성될 때 각각의 세부과제를 수행하는 연구기관, "세부연구개발책임자"란 세부연구개발기관의 연구책임자를 말한다.

8. "시험연구자"란 시험연구과제 수행에 참여하는 자를 말한다.

9. "법과학자문위원"이란 법과학 자문위원회 운영규정(공소청 예규), "전자적 증거 관리 자문위원"이란 전자적 증거 관리 자문위원회 운영규정(대검예규)에 따라 위촉된 위원을 말한다.

10. "진도점검"이란 연구개발과제의 진행 및 수행 정도를 평가하는 것을 말한다.

11. "단계평가"란 계속과제의 사업 단계별 추진 실적 및 다음단계 추진계획에 대하여 목표 달성도 및 연구계획의 타당성 등을 평가하는 것을 말한다.

12. "결과평가"란 연구용역계약 및 시험연구기간의 종료에 따른 연구개발과제의 결과 달성 등을 평가하는 것을 말한다.

13. "연구개발성과"란 연구개발을 통하여 창출되는 특허·논문 등 과학기술적 성과와 그 밖에 유·무형의 경제·사회·문화적 성과를 말한다.

14. "추적조사"란 연구과제 종료 후 연구개발과제 성과 활용계획의 이행여부를 조사, 분석, 평가하는 것을 말한다.

제3조(법과학 연구개발의 기본원칙) ① 본 지침에 따른 연구개발사업은 과학적인 방법에 의한 범인 식별, 증거의 수집, 분석 및 활용 등 객관성, 명확성과 효율성에 기초한 선진적이고 인권친화적인 법과학의 토대를 마련하는데 기여하여야 한다.

② 연구개발사업의 참여자는 과학적 지식과 기술을 바탕으로 형사사법절차 내에서의 증거수집의 객관적 증명력과 신뢰도 제고에 기여할 수 있도록 하고,

선제적이고 효율적인 범죄대응체계 구축을 위해 첨단기술을 활용하여 법과학기법과 분석기술, 증거획득 방식 및 장비의 개선 및 개발 등을 목표로 하여야 한다.

제2장 연구개발사업의 관리업무 등

제4조(연구개발사업의 관리·감독 등 업무) ① 공소청 법과학기획관은 연구개발사업 전반을 총괄 관리·감독한다.

② 공소청 법과학기획관실 법과학감정담당관, 첨단·심리분석담당관, 디지털포렌식시스템담당관은 소관 업무와 관련하여 법과학기획관의 위임을 받아 연구개발사업 수행에 관한 행정 및 감독 사무를 수행한다.

③ 공소청 운영지원과장(이하 ‘운영지원과장’)은 연구개발사업 수행에 필요한 계약·회계처리 등 행정 절차를 지원한다.

④ 연구용역과제 수행부서의 장은 다음 각 호에 관한 업무를 수행한다.

1. 신규 연구용역과제 발굴 및 예산안 편성에 관한 사항
2. 연구용역과제 계획서의 작성, 검토 및 제출에 관한 사항
3. 연구용역과제의 주관연구개발기관 선정 및 용역계약 체결 등에 관한 사항
4. 연구용역과제의 계약 변경, 진도 관리, 단계 평가 및 결과 평가 등에 관한 사항
5. 연구용역비 집행 및 점검·관리 등에 관한 사항
6. 연구용역과제 연구개발성과의 활용 및 관리 등에 관한 사항
7. 그 밖에 연구용역과제 수행 및 관리에 관하여 필요한 사항

⑤ 시험연구과제 수행부서의 장은 다음 각 호에 관한 업무를 수행한다.

1. 신규 시험연구과제 발굴 및 예산안 편성에 관한 사항

2. 시험연구과제 계획서의 작성, 검토, 제출에 관한 사항

3. 시험연구과제의 수행 및 계획 변경 등에 관한 사항

4. 시험연구과제의 진도 관리, 단계 평가 및 결과 평가 등에 관한 사항

5. 시험연구비 집행 및 점검·관리 등에 관한 사항

6. 시험연구과제 연구개발성과의 활용 및 관리 등에 관한 사항

7. 그 밖에 시험연구과제 수행 및 관리에 관하여 필요한 사항

⑥ 법과학기획관은 중·장기 또는 대형 연구사업을 추진할 경우 연구개발사업의 효율적 관리를 위해 전문 사업단을 두거나 기획·관리·평가 및 활용 등의 업무를 대행하도록 전문기관을 지정할 수 있다.

제5조(주관연구개발기관 등) ① 주관연구개발기관의 장은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구용역과제의 계약 체결 및 수행에 대한 종합적인 관리
2. 연구 시설·인력·장비·행정에 관한 업무 지원 및 연구 환경 조성
3. 연구용역비의 집행·관리·관리자 지정 및 사용실적 보고
4. 세부연구개발기관, 세부연구개발책임자의 지정 및 변경 요청
5. 세부연구개발기관에서 사용한 연구용역비 정산 및 결과 보고
6. 그 밖에 연구용역과제 관리에 필요한 사항

② 주관연구개발책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구용역과제 심의신청서 작성, 제출 등에 관한 사무
2. 연구용역과제의 최종보고서, 연구개발과제 중 계속과제의 해당 사업 연도의 추진실적 및 다음 사업 연도의 추진 계획에 관한 문서(이하 ‘연구개발과제의 단계별 연구실적·계획서’)의 작성 및 보고
3. 연구용역과제 내용 및 수행방법 결정
4. 연구용역과제 참여연구원의 선정·교체 및 조정·감독

5. 연구용역과제 결과 및 활용성과에 관한 보고
6. 그 밖에 연구용역과제 수행에 필요한 사항

제3장 법과학 연구심의위원회의 구성 및 운영

제6조(법과학 연구심의위원회의 구성) ① 법과학기획관은 법과학 연구개발사업에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 법과학 연구심의위원회(이하 '연구심의위원회')를 설치, 운영한다.

② 연구심의위원회 위원장(이하 '위원장')은 법과학기획관으로 하며, 연구심의위원회 업무를 총괄하나 평가 업무에는 참여하지 아니한다. 단, 위원장의 위임이 있는 때에는 법과학감정담당관, 첨단·심리분석담당관 또는 디지털포렌식시스템담당관이 소관업무와 관련하여 위원장의 직무를 대행하며, 소관과장이 연구심의위원회의 심의에 참석할 수 없는 부득이한 사정이 있는 경우, 제4항에 따라 위촉된 외부위원 중 1명이 위원장의 업무를 대행(이 경우 외부위원은 평가 업무에 참여)한다.

③ 연구심의위원회는 해당 안건 심의가 필요할 때마다 위원장을 포함하여 4인 이상 10인 이하의 심의위원으로 구성한다.

④ 연구심의위원회 위원은 다음 각 호의 하나에 해당하는 자 중에서 위촉하되, 각 분야별 전문성이 요구되는 연구개발과제 및 심의 안건 등에 따라 외부위원을 달리 정할 수 있다.

1. 법과학기획관실 및 관계 부처의 5급 이상 공무원
2. 법과학분야 연구에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 내·외부 전문가
3. 공소청 법과학자문위원 혹은 전자적 증거 관리 자문위원

⑤ 연구심의위원회는 외부위원이 구성원의 과반이 되어야 한다. 다만, 법과학기법 유출 방지 및 보안 유지 등을 위하여 필요한 경우 외부위원을 포함하지 아

니할 수 있다.

- ⑥ 법과학기획관은 안건 심의의 공정성을 저해할 우려가 있는 자는 심의위원으로 위촉하지 아니한다.
- ⑦ 연구심의위원회의 사무 처리를 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 위원장이 지명한다.<개정 2020. 10. 6.>

제7조(연구심의위원회의 기능) 연구심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 신규 연구개발과제의 선정평가
2. 연구개발과제의 추진계획 타당성 및 연구개발성과 활용계획 등 계획서 평가
3. 연구용역과제의 주관연구개발기관 선정을 위한 제안서 기술평가
4. 연구개발과제의 단계평가, 결과평가 및 이에 수반되는 사항
5. 연구개발성과 관리, 활용 및 연구개발결과의 비공개 여부
6. 제43조 위반사항에 대한 제재
7. 그 밖에 법과학 연구개발사업 추진 등에 관하여 심의가 필요한 사항

제8조(연구심의위원회의 소집, 운영 등) ① 법과학기획관은 연구심의위원회의 소집이 필요하다고 인정하는 경우 연구심의위원회를 소집할 수 있다. 다만, 연구심의위원회를 소집하기 어려운 부득이한 사정이 있는 경우에는 서면 심의로 대체할 수 있다.

② 간사는 연구심의위원회의 심의가 종료한 이후 [별지 제1-1호] 서식에 따른 연구심의위원회 심의의결서 및 [별지 제1-2, 3, 4, 5, 6호] 서식에 따른 평가서를 작성·보관한다.

③ 심의위원은 심의위원회 안건 심의와 관련하여 알게 된 사항이나 비밀을 사적인 이익을 위하여 이용·활용하거나, 그 비밀을 누설하여서는 아니되며, [별지 제1-7호] 서식에 따른 평가위원 서약서를 제출하여야 한다.

제9조(각 심의별 평가 기준) ① 연구심의위원회의 제7조 제1호에 따른 신규 연구개발과제의 선정평가는 [별지 제1-2호] 서식의 신규 연구개발과제 선정

심의평가서의 평가항목에 의한다.

② 연구심의위원회의 제7조 제2호에 따른 연구개발과제의 추진계획 타당성 및 연구개발성과 활용계획 등 평가는 [별지 제1-3호] 서식의 연구개발과제 계획서 심의평가서의 평가항목에 의한다.

③ 연구심의위원회의 제7조 제3호에 따른 연구용역과제의 주관연구개발기관 선정을 위한 기술평가는 [별지 제1-4호] 서식의 연구용역과제 기술평가 심의평가서의 평가항목에 의한다.

④ 연구심의위원회의 제7조 제4호에 따른 연구개발과제의 단계평가는 [별지 제1-5호] 서식의 연구개발과제 단계평가 심의평가서의 평가항목에 의한다.

⑤ 연구심의위원회의 제7조 제4호에 따른 연구개발과제의 결과평가는 [별지 제1-6호] 서식의 연구개발과제 결과평가 심의평가서의 평가항목에 의한다.

⑥ 제1항 내지 제5항의 심의에 따른 평가점수는 심의위원별 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수를 산술 평균하여 산출한다. 다만, 평가에 참여하는 심의위원이 4인 이하로 구성되는 경우에는 심의위원별 최고 및 최저 점수를 제외하지 아니한다.

⑦ 연구개발사업의 특성·목적 및 내용 등을 고려하여 필요한 때에는 별도의 평가항목을 추가하거나 제외할 수 있으며, 분야별 배점한도를 10점의 범위 내에서 가·감 조정할 수 있다. <신설 2020. 10. 6.>

제10조(수당) ① 회의 및 평가에 참석하는 심의위원에게 예산의 범위 안에서 수당 등 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 자기 소관업무와 직접 관련하여 참여한 때에는 그러하지 아니한다.

② 전항에 따라 수당을 지급하는 경우 심의위원에게 [별지 제1-8호] 서식의 개인정보 제공 동의서 제출을 요구할 수 있다.

제4장 연구개발사업 계획 수립 및 신규 연구개발과제 선정

제11조(연구개발사업계획의 수립) ① 법과학기획관은 다음 각 호의 사항이 포함된 중·장기 연구개발사업발전계획(이하 ‘중·장기계획’)을 매 5년 단위로 수립하고, 이에 따라 연구개발사업 시행계획을 매년 수립하여 시행한다.

1. 연구개발사업의 방향과 목표
2. 중·장기 중점 연구개발 전략
3. 소요 자원의 규모 및 확보 방안
4. 기대효과와 연구개발결과의 활용방안
5. 그 밖에 법과학 연구개발 정책 및 수행에 필요한 사항

② 법과학기획관은 중·장기계획 및 연구개발사업 시행계획 수립을 위하여 연구개발사업 수요조사, 신규 연구개발사업 추진을 위한 사전조사 또는 기획연구 등의 수행 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

제12조(연구개발과제의 신청 및 선정) ① 신규 예산 편성이 필요한 연구개발과제를 기획·추진하려는 수행부서의 장은 예산 편성안을 제출하는 해의 전년도 12월 31일까지 [별지 제2호] 서식에 따른 연구개발과제 심의신청서를 작성하여 법과학기획관에게 제출하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 예상하지 못한 특정 현안과 관련하여 시급히 연구가 필요하거나 전략적으로 반드시 수행할 필요가 있는 경우
2. 1년 차 이후의 계속과제인 경우

② 제1항에 따른 연구개발과제를 신청하려는 수행부서의 장은 연구개발과제 심의신청서를 제출하기 전에 범부처통합연구지원시스템(IRIS), 정책연구관리시스템(PRISM) 등을 이용하여 기존 연구개발과제와의 중복성을 검토하여야 한다. 다만, 경쟁이나 상호보완이 필요한 경우에는 중복되는 과제로 판단하지 아니할 수 있다.

③ 연구심의위원회는 제1항에 따라 신청된 연구개발과제의 우선순위에 대한 심의를 진행하여 법과학기획관실의 각 부서에서 수행할 연구개발과제를 선정한다.

다.

- ④ 제3항에 따라 선정된 연구개발과제의 수행부서의 장은 연구개발과제 수행에 필요한 신규 예산을 신청하여 다음 연도 신규 예산 편성에 반영될 수 있도록 한다.

제5장 연구용역과제 수행

제13조(연구용역과제 계획서 평가 및 승인) ① 제12조에 따라 선정되고 예산이 확정된 연구용역과제를 다음 연도에 수행하고자 하는 수행부서의 장은 매년 12월 31일까지 [별지 제3호] 서식에 따른 연구용역과제 계획서를 작성하여 법과학기획관에게 제출한다. 다만, 제12조 제1항 각 호에 해당하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

② 연구심의위원회는 제1항에 따라 제출된 연구용역과제 계획서를 제9조 제2항에 따라 평가 및 심의하여야 한다. 이때 연구용역과제 수행부서의 장은 위 심의와 관련하여 의견을 개진할 수 있다.

③ 연구심의위원회는 제2항에 따른 평가 및 심의를 거쳐 평가점수 배점한도의 85% 이상의 점수를 획득한 연구용역과제를 향후 수행할 연구개발과제로 승인한다.

제14조(연구용역과제 공고 및 재공고) ① 법과학기획관은 제13조에 따라 승인된 연구용역과제를 나라장터국가종합전자조달 홈페이지(조달청) 또는 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 홈페이지 등을 이용하여 공고한다.

② 제1항의 공고 내용은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 연구용역과제의 추진목적, 연구내용 및 연구기간
2. 연구용역과제의 신청자격, 선정절차 및 일정
3. 연구용역과제 주관연구개발기관 및 주관연구개발책임자 선정을 위한 평가

기준 및 절차

4. 연구용역과제 제안서 작성방법

5. 그 밖에 법과학기획관이 정하는 연구과제의 수행에 필요한 사항

③ 그 밖에 공고 등의 구체적인 절차는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’) 및 동법 시행령, 시행규칙에 따른다.

제15조(연구용역과제 참여 신청자격) ① 제14조에 따라 공고된 연구용역과제의 수행에 참여할 수 있는 기관은 다음 각 호의 기관, 대학 또는 단체로 하되, 국가계약법 제7조, 동법 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 따른 자격요건을 구비하여야 한다.

1. 국·공립연구기관

2. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관, 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정·고시된 공공기관

3. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교

4. 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 시행령」 제16조 제1항에 따른 기업부설연구소, 기업의 연구개발전담부서 또는 의료법인

5. 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 법인

6. 외국 과학기술자와 공동연구를 위하여 법과학기획관이 인정하는 기관 및 단체

② 제1항에 따라 연구용역과제의 수행에 참여할 수 있는 기관의 책임자는 그 기관에 소속된 자를 원칙으로 하며, 다음 각 호의 자격 중 어느 하나에 해당하여야 한다.

1. 단체, 연구기관의 장

2. 대학 이상의 과정 이수 후 해당분야 경력 12년 이상인 자

3. 석사학위 취득 후 해당분야 경력 8년 이상인 자
4. 박사학위 또는 기술사자격 취득 후 해당분야 경력 3년 이상인 자
5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지 동등 이상 경력의 소유자
6. 대학의 전임강사 이상의 자
7. 전문대학의 조교수 이상의 자

③ 법과기획관은 「국가연구개발혁신법」 제32조에 따라 참여제한이 종료되지 않은 자의 경우 연구용역과제의 참여를 제한할 수 있다.

제16조(연구용역과제 참여 신청) ① 제14조에 따라 공고된 연구용역과제 수행에 참여하고자 하는 기관은 [별지 제4호] 서식에 포함된 연구용역과제 제안서(제14조에 따라 공고된 연구용역과제를 수행하는 주관연구개발기관으로 참여하고자 하는 자가 입찰공고 등에 따라 작성하여 제출하는 서류를 의미함) 및 가격 입찰서를 작성하여 조달청 전자조달시스템을 통해 제출하여야 한다.

② 연구용역과제를 2인 이상의 세부연구개발책임자가 공동으로 수행하고자 하는 경우 제1세부과제의 연구책임자가 주된 연구책임자가 된다.

제17조(주관연구개발기관 등 선정) ① 연구심의위원회는 제9조 제3항에 따른 기술평가 및 심의를 통해 제16조에 따라 연구용역과제 제안서를 제출한 기관 중 기술평가 점수 배점한도의 85% 이상을 취득한 기관을 협상적격자로 선정한다.

② 협상적격자 중 기술평가 점수와 입찰가격 평가 점수를 합산(그 비율은 연구개발과제의 성격에 따라 수행부서의 장이 정함)하여 고득점자 순으로 협상을 진행하며, 제18조에 따라 연구용역계약을 체결한 자를 연구용역과제의 주관연구개발기관으로 한다.

③ 수행부서의 장은 우선협상대상자(제17조 제2항에 따라 최고점을 취득한 기관을 말함)가 제출한 연구용역과제 제안서의 사업내용, 이행방법 및 일정 등을 대상으로 협상을 실시한 후 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

④ 주관연구개발기관이 동시에 수행할 수 있는 공소청이 발주하는 연구용역과제는 최대 5개 이내로 하며, 그 중 연구책임자로서 동시에 수행할 수 있는 연구용역과제는 최대 3개 이내로 한다. 다만, 「국가연구개발혁신법시행령」 제64조 제3항 각호에 해당되는 연구용역과제는 포함하지 아니한다.

⑤ 법과기획관은 우선협상대상자가 정당한 사유 없이 계약 이전에 과제 수행을 포기하는 경우, 제2항에 따른 합산점수의 순위에 따라 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

제18조(계약 및 협약체결) ① 계약담당공무원은 국가계약법에 따라 연구용역과제 표준계약서를 작성하여 제17조에 따른 우선협상대상자와 계약체결을 원칙적으로 추진하되, 사업 특성에 따라 협약을 선택적으로 체결할 수 있다.

② 계약의 체결 및 이행 등에 관한 구체적인 절차에 대해서는 국가계약법 및 동법 시행령과 시행규칙, 「협상에 의한 계약체결기준(재정경제부 계약예규)」 등에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰 유의서 및 일반원칙에 따른다.

③ 협약의 체결 및 이행 등에 관한 구체적인 절차에 대해서는 국가연구개발혁신법 및 동법 시행령과 시행규칙 등을 따른다.

④ 계속과제로 선정된 연구용역과제의 경우, 계약담당공무원은 국가계약법 제21조에 따라 계속비 계약을 체결할 수 있다.

⑤ 주관연구개발기관의 장은 계약 체결 시 세부연구개발기관의 장과 체결한 계약서가 있는 경우 그 사본을 제출하여야 한다.

⑥ 법과기획관은 선정된 주관연구개발기관이 연구용역과제를 포기하거나 해당 연구용역과제가 다른 기관이 수행 중인 연구와 중복되는 것으로 추가 확인되는 등 연구용역과제를 계속 수행하는 것이 부적절하다고 판단되는 중대한 사유가 발견되는 때에는 계약하지 아니할 수 있다.

⑦ 법과기획관은 제17조에 따라 선정된 우선협상대상자에게 그 사실을 통보한 날로부터 정당한 이유 없이 30일 이내에 계약을 체결하지 못하는 경우 제17조 제2항에 따른 합산점수의 순위에 따른 차순위 협상적격자와 계약을

체결할 수 있다.

제19조(연구용역 계약보증금) 계약담당공무원은 주관연구개발기관의 장에게 계약보증금의 납부를 명할 수 있다. 다만, 국가계약법 제12조 제1항 단서에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제 할 수 있다. 이 경우 계약보증금의 금액, 납부방법, 납부면제, 그 밖에 필요한 구체적인 사항은 국가계약법 시행령 제50조에 따른다.

제20조(연구용역과제 착수계 제출) ① 주관연구개발기관의 장은 연구용역계약 체결 후 10일 이내에 제18조의 계약서 및 「일반용역계약특수조건(조달청 지침)」 제5조에 따른 산출내역서, 연구용역과제 수행계획서, 서약서 등이 포함된 착수계를 수행부서의 장에게 제출하여야 한다.

② 수행부서의 장은 필요한 경우 제출된 연구용역과제 수행계획서 등의 보완을 요청할 수 있다.

③ 계속과제로 선정된 연구용역과제의 경우 2차 연도부터는 연구용역과제의 단계별 연구실적·계획서의 제출로 연구용역과제 수행계획서의 제출을 갈음할 수 있다.

제21조(계약 또는 협약의 변경) ① 법과학기획관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 필요하다고 인정하는 때에는 연구용역계약 또는 협약을 변경할 수 있다.

1. 주관연구개발기관의 장으로부터 주관연구개발기관 또는 주관연구개발책임자의 변경, 계약금액 및 계약기간 등 연구용역계약의 중요사항에 대하여 변경요청이 있는 경우. 다만, 이 경우 계약종료 30일 전까지 변경 승인을 받아야 하며 주관연구개발기관 또는 주관연구개발책임자의 변경은 주관연구개발책임자의 사망·사직 등 불가피한 사유가 있는 경우에 한한다.
2. 계속과제에 대하여 예산 사정, 연구개발과제의 단계별 연구실적·계획서 평가결과 등에 따라 계약 또는 협약의 변경이 필요한 경우
3. 그 밖에 법령의 개정 등으로 연구내용의 변경이 불가피한 경우

② 제1항에도 불구하고 「국가연구개발혁신법시행령」 제14조 제2항 제2호 내지 제4호에 해당하는 경미한 사항에 대해서는 주관연구기관의 장이 변경사항 통보시 변경된 것으로 본다.

제22조(계약 또는 협약의 해제 및 해지 등) ① 법과학기획관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약 또는 협약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 진도점검 결과 연구중단으로 결정되는 경우
2. 연구용역의 목표가 다른 연구개발에 의하여 성취되어 연구용역과제를 계속 수행할 필요성이 없어진 경우
3. 예산 사정 또는 중대한 사유로 연구용역과제의 계속적인 수행이 불가능하거나 필요성이 없다고 인정되는 경우
4. 주관연구개발기관의 중대한 계약 위반으로 인하여 연구용역과제를 계속 수행하기가 곤란한 경우
5. 주관연구개발기관이 연구용역과제의 수행을 중도에 포기한 경우
6. 주관연구개발책임자가 법과학기획관의 사전 승인 없이 해당연도 연구기간의 절반이상 파견(교육훈련을 포함)을 나가거나 외국에 체류한 경우
7. 주관연구개발기관 또는 주관연구개발책임자가 연구용역과제의 수행을 지연하여 연구 성과의 달성을 기대하기 곤란하거나 연구용역과제를 완수할 능력이 없다고 인정되는 경우
8. 연구용역과제 수행에 있어 법과학기획관의 승인 없이 권리·의무를 제3자에게 무단 양도하였을 경우
9. 부도·법정관리·폐업 등의 사유로 주관연구개발기관이 연구용역과제를 계속 수행하는 것이 불가능하거나 계속 수행할 필요가 없다고 인정하는 경우
10. 주관연구개발기관이 결과보고서를 제출하지 않아 검사가 불가능한 경우
11. 제42조에 의한 연구부정행위가 적발되어 연구용역과제를 계속 수행하는

것이 불가능한 경우

12. 단계평가 결과가 극히 불량한 경우

- ② 법과학기획관은 제1항 제1호 내지 제3호의 사유에 해당하는 경우 실제 사용한 금액을 제외한 나머지 연구용역과제의 사업비(이하 '연구용역비')를 회수한다.
- ③ 법과학기획관은 제1항 제4호 내지 제11호의 사유에 해당하는 경우 정당한 이유가 있는 경우를 제외하고는 연구용역비의 전부 또는 일부를 회수한다.
- ④ 법과학기획관은 주관연구개발기관 또는 주관연구개발책임자의 귀책사유로 계약이 해제 또는 해지된 때에는 제43조에 따른 제재조치를 병과 할 수 있다.

제6장 시험연구과제 수행

제23조(시험연구 책임자의 지정) ① 수행부서의 장은 제12조에 따라 신규 시험연구과제가 선정된 후 시험연구과제의 적정한 수행을 위하여 시험연구 책임자를 지정해야 한다.

- ② 수행부서의 장은 법과학기획관실 또는 전국 공소청에 소속된 자로서 해당분야 연구경험과 연구능력을 갖춘 자를 시험연구 책임자로 지정한다.

제24조(시험연구과제의 계획서 제출) 제12조에 따라 선정되고 예산이 확정된 시험연구과제를 다음 연도에 수행하고자 하는 수행부서의 장은 매년 12월 31일까지 [별지 제3호] 서식에 따른 시험연구과제 계획서를 작성하여 법과학기획관에게 제출한다. 다만, 제12조 제1항 각 호에 해당하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

제25조(시험연구과제 계획서 평가 및 승인) ① 연구심의위원회는 제24조에 따라 제출된 시험연구과제 계획서를 제9조 제2항에 따라 평가 및 심의하여야 한다. 이때 시험연구과제 수행부서의 장은 위 심의와 관련하여 의견을 개진할 수 있

다.

- ② 연구심의위원회는 시험연구과제 계획서에 대하여 제1항에 따른 심의를 거쳐 평가점수 배점한도의 85% 이상의 점수를 획득한 시험연구과제를 연구개발과제로 승인한다.

제26조(시험연구과제 연구보조원의 채용) ① 수행부서의 장은 시험연구과제의 원활한 수행을 위하여 필요한 경우 연구원 또는 연구보조원을 채용 할 수 있다.

- ② 수행부서의 장은 시험연구과제의 성격·내용 등을 고려하여 제1항에 따른 연구원 등의 채용 공고에 필요한 자격 요건 등을 정한다.
- ③ 연구원 등의 채용에 대한 공고 및 면접시험 등의 구체적인 채용 절차는 「공소청 경력경쟁채용시험 등 관리규정」에 따른다.
- ④ 연구원 등의 계약기간은 시험연구과제의 수행기간을 초과할 수 없으며, 시험연구과제가 계속과제일 경우 연차별로 계약을 별도 체결한다.

제27조(시험연구과제의 착수) 시험연구과제 연구책임자는 제25조에 따라 연구개발과제로 승인된 시험연구과제의 수행에 필요한 구체적인 계획서를 수행부서의 장에게 제출하여 시험연구과제를 착수한다.

제28조(시험연구과제 계획서 변경) ① 부득이한 사유로 다음 각 호와 같이 시험연구과제 계획의 변경이 필요한 경우에는 시험연구자는 시험연구과제 계획변경신청서에 구체적인 변경사유를 명시하여 수행부서의 장에게 변경신청을 하여야 한다.

1. 시험연구과제의 주요 연구내용 변경
2. 시험연구과제의 연구책임자 변경
3. 그 밖의 시험연구과제의 계속 수행에 필요한 사항

- ② 수행부서의 장은 제1항의 변경신청이 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우에는 이를 변경한다. 단, 제1호 내지 제2호의 경우에는 법과학기획관의 승인을 받아야 한다.

제7장 연구개발성과의 관리

제29조(진도 관리) ① 법과학기획관은 연구개발사업 수행의 적정한 관리를 위하여 필요한 경우 연구개발과제의 진행사항 등에 대하여 진도 관리를 할 수 있다.

② 진도 관리를 진행하는 경우, 연구용역과제의 주관연구개발기관 및 시험연구과제의 시험연구자는 연구기간의 진행 경과에 따라 중간 보고서를 작성한 후 수행부서의 장의 검토를 거쳐 법과학기획관에게 제출하여야 한다. 다만, 총 연구기간이 6개월 이하인 경우 이를 생략할 수 있다.

③ 수행부서의 장은 제2항에 따라 제출된 중간 보고서에 대하여 검토를 진행할 경우 [별지 제1-9호] 서식에 따라 과제진도 점검 관리서를 작성한다.

④ 법과학기획관은 필요한 경우 연구용역과제의 주관연구개발책임자에게 진도 점검을 위한 회의를 요청할 수 있으며 주관연구개발책임자는 이에 응하여야 한다.

⑤ 수행부서의 장은 연구개발과제의 성격을 고려하여 필요한 경우 「국가연구개발혁신법」 또는 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」에 따라 과제진도 점검사항을 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 또는 정책연구관리시스템(PRISM)에 등록·관리한다.

⑥ 법과학기획관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 현장실사 또는 진도점검 실시 요청 등 필요한 조치를 할 수 있다. 현장실사를 하는 때에는 현장실사보고서를 작성하여야 한다.

1. 연구용역과제의 주관연구개발기관 및 시험연구과제의 시험연구자가 중간 보고서를 제출하지 아니하거나 진도관리 수행에 협조하지 않는 때
2. 중간보고서 검토 결과 추가 조치의 필요성이 인정되는 때
3. 특별한 사유 없이 연구개발과제를 장기간 수행하지 아니한 때

⑦ 법과학기획관은 진도점검 결과 연구중단 의견이 제시된 연구개발과제에 대하여 연구심의위원회의 심의를 거쳐 연구를 중단하도록 할 수 있다.

⑧ 중단된 연구용역과제의 주관연구개발기관 및 시험연구과제의 시험연구자는 그때까지 수행한 연구개발과제 수행결과를 최종 결과보고서 형식으로 작성하여 제출하여야 한다.

제30조(단계평가) ① 연구개발과제 중 계속과제를 수행하는 연구용역과제의 주관연구개발기관 및 시험연구과제의 시험연구자는 수행부서의 장이 별도로 지정한 기한 내에 그때까지 추진한 연구진행 상황 및 향후 계획에 대하여 연구개발과제의 단계별 연구실적·계획서를 작성하여 수행부서의 장에게 제출한다.

② 연구심의위원회는 제1항에 따라 제출된 연구개발과제의 단계별 연구실적·계획서에 대하여 제9조 제5항에 따라 단계평가 및 심의를 실시한다.

제31조(연구개발결과 제출 및 결과평가) ① 연구용역과제의 주관연구개발기관 및 시험연구과제의 시험연구자는 연구개발과제 종료일까지 연구개발과제 결과보고서와 요약서를 작성하여 수행부서의 장에게 제출한다.

② 제1항에 따른 연구개발과제 결과보고서는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 연구개발과제의 개요
2. 국내외의 기술개발 현황
3. 연구개발 수행의 내용과 결과
4. 목표 달성도와 관련 분야에 대한 기여도
5. 연구개발성과의 관리와 활용 계획
6. 연구개발과정에서 수집한 해외 과학기술정보
7. 국내외 다른 연구개발성과와의 연계가능성 검토 결과
8. 주요 연구개발사항이 포함된 요약문
9. 범부처통합연구지원시스템(IRIS)에 등록한 연구시설·장비현황

③ 연구심의위원회는 제1항에 따라 제출된 연구개발과제 결과보고서에 대하여

제9조 제5항에 따라 결과평가 및 심의를 실시한다. 다만, 연구개발사업의 특성·목적 및 내용 등을 고려하여 필요한 때에는 연구개발과제가 종료되기 10일 전부터 결과보고서 초안으로 사전 결과평가 및 심의를 할 수 있다.

④ 연구심의위원회는 제3항에 따른 심의를 거친 연구개발과제에 대하여 평가 점수 배점한도의 85% 이상의 점수 획득을 기준으로 결과의 적정성을 평가한다.

⑤ 연구용역과제의 주관연구개발기관 및 시험연구과제의 시험연구자는 평가결과 등을 통보받은 날로부터 10일 이내에 연구심의위원회의 심의 의견을 반영한 연구개발과제 최종결과보고서를 수행부서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 사전에 결과평가를 실시한 경우에는 그 제출기한을 연구용역계약 종료일 및 시험연구과제 종료일로 한다.

⑥ 계속과제를 수행하는 연구용역과제의 주관연구개발기관 및 시험연구과제의 시험연구자는 연구개발과제의 단계별 연구실적·계획서를 최종보고서에 갈음하여 수행부서의 장에게 제출하여야 한다.

제32조(연구용역과제 수행결과 등 검사) 수행부서의 장은 연구용역과제 최종결과보고서에 따라 최종 납품 결과와 연구용역비 사용실적 등을 검사하고 특별한 사유가 없는 한 주관연구개발기관이 연구개발과제 최종결과보고서를 제출한 날로부터 14일 이내에 그 결과를 운영지원과에 통보하여야 한다.

제8장 연구개발비 집행 및 관리

제33조(연구용역비 산정) ① 연구용역비의 비목, 각 비목별 계상기준과 그 밖에 연구용역비 지급 및 관리에 관하여 필요한 사항은 「국가연구개발혁신법」 제13조, 「예정가격작성기준(재정경제부 계약예규)」에 따라야 하고, 다음 각 호로 구성되는 학술연구용역 원가계산서를 작성한다.

1. 인건비는 해당 계약목적에 직접 종사하는 연구원의 급여 및 수당을 말하며,

매년 재정경제부 계약예규에서 정한 기준단가에 의하되, 「근로기준법」에서 규정하고 있는 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다.

2. 경비는 계약목적을 달성하기 위하여 필요한 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비 등을 말한다. 각 비용의 사용 범위 및 계상 기준은 재정경제부 계약예규에 따른다.

3. 일반관리비는 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없다.

4. 이윤은 영업이익을 말하며, 인건비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 시행규칙에서 정한 이윤율을 초과하여 계상할 수 없다.

② 법과기획관은 주관연구개발기관의 장이 연구용역비의 선급을 요구한 경우 「국고금 관리법 시행령」 제40조 제1항 제15호에 따라 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 안에서 이를 지급할 수 있다.

제34조(연구용역비 집행 및 관리) ① 주관연구개발기관의 장은 연구용역비에 대한 별도의 계정을 설정하고, 주관연구개발책임자는 동 계정과 연결된 연구비카드를 발급받아 사용하는 것을 원칙으로 한다. 이 경우 연구용역비의 지출은 연구비카드를 사용하거나 계좌이체의 형태로 하여야 하며, 연구비카드의 사용이 불가능한 경우에 한하여 현금을 사용할 수 있다.

② 주관연구개발책임자가 연구용역비를 사용할 때에는 연구용역과제 수행계획서 상의 연구목적, 연구용역비의 사용계획 및 비목·세목별 집행기준에 따라 사용하고 그 사용내역에 관한 증빙자료를 갖추어야 한다.

③ 수행부서의 장은 주관연구개발기관의 연구용역비 집행을 관리하여야 한다.

④ 주관연구개발기관의 장은 연구용역과제 수행계획서 상의 연구용역비 사용계획을 변경하여 사용하려는 경우 수행부서의 장에게 [별지 제5호] 서식의 연구용역비 변경승인 요청서를 제출하여 변동사항에 대하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 변경 요청은 연구용역계약 종료 10일 전까지 하여야 한다.

⑤ 주관연구개발기관이 영리법인인 경우 연구용역비 사용에 있어 관세, 부가가

치세 등 사후에 환급받거나 공제받는 금액은 해당 연구비 지출내역에서 제외하여야 한다.

제35조(시험연구과제 사업비 산정 및 집행, 관리) ① 시험연구과제 사업비(이하 '시험연구비')는 기획예산처 「예산 및 기금운용계획 집행지침」에 따라 다음 각 호로 구성되며, 연구목적 이외에 다른 용도로 사용하여서는 아니 된다.

1. 인건비는 연구사업을 보조하기 위해 채용하는 연구원 또는 연구보조원의 일용임금을 말하며 고용부담금을 포함한다.
2. 운영비는 연구수행에 소요되는 각종 경비로, 일반수용비, 공공요금, 피복비, 행사진행경비, 임차료, 유틸비, 시설장비 유지비, 재료비 등을 포함한다.
3. 여비는 연구 활동을 수행하는데 필요한 연구자와 연구원 또는 연구보조원의 각종 여비를 말한다.

② 인건비를 책정함에 있어 학술연구용역 인건비나 소프트웨어 기술자 노임 단가 등 공시된 임금기준을 활용할 수 있다.

③ 시험연구과제 계획서 상 책정된 예산 소요항목에 따른 지출에 변경이 있는 경우 수행부서의 장의 검토 및 승인을 받아 변경 지출한다.

제36조(연구용역비 사용실적 보고) ① 주관연구개발기관의 장은 연구비 정산 증빙자료가 포함된 연구용역비 사용실적보고서를 소명자료와 함께 연구용역과제 종료 후 10일 이내에 법과기획관에게 제출하여야 한다.

② 법과기획관은 제1항의 연구용역비 사용실적보고서를 토대로 다음 각 호의 사항을 검토하고, 주관연구개발책임자에게 그에 대한 보완을 요구할 수 있다.

1. 연구용역과제 수행계획서와 사용실적보고서 예산 확인
2. 연구용역과제 수행계획서 내 변경승인 내용, 편성기준, 비 참여연구원, 연구기간 외, 연구목적 외 사용 여부
3. 연구용역비 불인정 금액 포함 여부

③ 법과기획관은 필요한 경우 위탁정산기관을 통해 연구용역비 사용실적을

정산하도록 요구할 수 있으며, 이 경우 정산 비용은 연구용역비 중 위탁정산 수수료에 포함하여 집행한다.

④ 제3항의 경우, 위탁정산기관의 장은 주관연구개발기관의 장으로부터 제출받은 연구용역비 사용실적보고서의 적정성 여부를 검토한 결과보고서에 정산결과 자료를 첨부하여 법과기획관 및 주관연구개발기관의 장에게 제출하여야 한다.

제37조(시험연구비 사용실적 보고) ① 수행부서의 장은 시험연구자가 제출한 당해 연도 시험연구비의 집행내역을 점검한 후 [별지 제6호] 서식에 따른 시험연구비 사용실적보고서를 작성한 후 시험연구과제 최종결과보고서에 포함하여 시험연구과제 종료일까지 법과기획관에게 제출하여야 한다. 시험연구비 사용실적 세부 명세내역은 [별지 제6호] 서식에 첨부된 시험연구비 사용실적명세서 비목에 의한다.

② 수행부서의 장은 제1항의 시험연구비 사용실적보고서를 토대로 다음 각 호의 사항을 점검하고, 시험연구과제의 연구책임자에게 그에 대한 보완을 요구할 수 있다.

1. 시험연구과제 계획서와 사용실적보고서 예산 확인
2. 시험연구과제 계획서 내 변경승인 내용, 편성기준, 비 참여연구원, 연구기간 외, 연구목적 외 사용 여부
3. 연구비 불인정 금액 포함 여부

제38조(연구용역비 지급) ① 주관연구개발기관의 장은 제32조에 따른 연구개발과제 검사 결과 및 제36조에 따라 제출한 연구용역비 사용실적보고서 검토 결과를 통보받은 후, 그 결과에 따라 법과기획관에게 연구용역비의 잔금지급을 청구한다.

② 운영지원과장은 법과기획관이 연구개발과제 결과 보고에 대한 검사 및 연구용역비 사용실적보고에 대한 검토를 완료한 후 연구용역비 잔금의 지급을 의뢰하는 경우 이를 검토하여 주관연구개발기관에 잔금을 지급한다.

제9장 연구개발성과 활용 및 사후관리

제39조(연구개발결과의 공개 및 성과 발표 등) ① 법과학기획관은 연구개발 종료 후 각 연구개발과제의 성격에 따라 최종결과보고서 및 요약서 등의 전자 문서를 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 또는 정책연구관리시스템(PRISM)에 등록, 공개한다. 다만, 법과학기법의 누설 및 보안 등을 이유로 공개하는 것이 적절하지 않다고 판단되는 때에는 연구심의위원회의 심의를 거쳐 공개하지 아니할 수 있다.

② 연구용역과제의 주관연구개발기관 및 시험연구과제의 시험연구자가 수행 중에 있거나 수행을 완료한 연구개발과제의 결과를 대외적으로 발표할 경우, 법과학기획관 또는 수행부서의 장과 반드시 사전에 협의하여야 한다.

③ 연구개발과제의 결과를 논문, 학술대회 등 대내·외로 발표하고자 할 때에는 공소청 연구개발사업의 일환으로 수행되었음을 반드시 명시하여야 한다.

제40조(연구개발성과의 활용 촉진) ① 수행부서의 장은 연구개발과제가 종료된 후 1개월 이내에 별지 제7호 서식에 따라 연구개발성과 활용보고서를 작성하여 법과학기획관에게 제출하여야 한다. 다만, 「공소청 정책연구 관리규정」 제3조 제1항 제2호에 해당하는 연구용역과제인 경우에는 그 제출기한을 6개월 이내로 할 수 있다.

② 법과학기획관은 수행부서의 장에게 연구개발과제가 종료된 다음연도부터 최장 5년간 매년 2월 말일까지 연구개발성과 활용보고서를 제출하게 할 수 있다.

③ 법과학기획관은 제출받은 연구개발성과 활용계획서 및 활용보고서에 대하여 추적조사를 할 수 있고, 그 조사결과를 토대로 수행부서의 장에게 연구개발성과의 활용 촉진에 필요한 조치를 지시할 수 있다.

제41조(연구개발에 따른 결과물의 소유 및 활용) ① 연구용역과제의 수행결과로

얻어지는 지식재산권, 데이터베이스, 소프트웨어, 연구보고서의 판권 등 일체의 권리는 공소청의 소유로 한다. 다만, 계약서에 달리 명시하거나, 연구결과에 미친 적용기술의 기여도에 따라 권리분할이 필요하다고 법과학기획관이 인정하는 경우에는 조정할 수 있다.

② 주관연구개발기관의 장은 제1항에 따른 권리의 출원, 양도, 대여 및 활용 등에 대하여 법과학기획관에게 협의를 요청할 수 있다.

③ 국유특허로 등록된 연구개발결과의 실시권 계약 등에 관한 사항은 발명진흥법 등 관련 법령을 따른다.

④ 시험연구과제의 수행과정에서 얻어지는 연구기자재, 연구시설·장비 및 지식재산권, 데이터베이스, 소프트웨어 등의 연구개발성과는 공소청의 소유로 한다.

제42조(연구부정행위 금지 등) ① 연구용역과제의 주관연구개발기관 및 시험연구과제의 시험연구자는 연구개발과제의 제안, 연구개발의 수행, 연구개발결과의 보고 및 발표 등을 할 때에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 연구자 자신의 연구개발 자료 또는 연구개발 결과를 위조 또는 변조하거나 그 연구개발 자료 또는 연구개발 결과에 부당한 논문저자 표시를 하는 행위
2. 연구자 자신의 연구개발 자료 또는 연구개발 결과 등에 사용하기 위하여 다른 사람의 연구개발 자료 또는 연구개발 결과 등을 표절하는 행위
3. 그 밖에 부정한 방법으로 연구개발을 하는 행위

② 법과학기획관은 연구부정행위로 판단되는 경우에는 계약 또는 협약의 해제 및 해지, 사업비 환수, 국가연구개발사업의 참여제한, 연구부정행위자에 대한 징계요구 등의 조치를 할 수 있다.

제43조(위반사항에 대한 제재 등) ① 법과학기획관은 최종평가 결과가 미흡한 연구개발과제에 대하여 연구심의위원회의 심의를 거쳐 주관연구개발기관 또는 주관연구개발책임자 시험연구자에게 경고조치를 할 수 있다.

② 법과학기획관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 연구심의위원회의 심의를 거쳐 연구개발과제의 참여를 제한할 수 있다.

1. 연구과제 평가 결과 2년 이내 경고를 연속하여 2회 이상 받은 때 : 2년 이내
2. 연구부정행위를 한 때 : 3년 이내
3. 연구용역비 반납에 응하지 아니한 때 : 3년 이내
4. 연구용역비를 용도 외에 사용한 경우. 다만, 용도 외 사용 사실을 적발하였을 때에 해당 금액이 연구용역비 계정에 이미 회복된 경우에는 다음 각 목의 참여제한 기간을 1년 이상 감경할 수 있다.

가. 용도의 사용 금액이 당해 연도 연구용역비의 30퍼센트 이하인 경우: 3년 이내

나. 용도의 사용 금액이 당해 연도 연구용역비의 30퍼센트 초과인 경우: 5년 이내

5. 정당한 절차 없이 연구내용을 누설하거나 유출한 때 : 2년 이내(해외로 누설·유출한 경우 5년 이내)
6. 주관연구개발기관 또는 주관연구개발책임자의 귀책사유로 계약이 해제된 때 : 3년 이내
7. 연구용역비 사용실적보고서를 제출하지 아니하거나 진도관리에 응하지 아니한 때 : 2년 이내
8. 단계평가 결과 연구중단으로 결정된 때 : 2년 이내
9. 진도점검 결과 연구중단으로 결정된 때 : 2년 이내
10. 결과평가 결과가 매우 미흡인 때 : 3년. 다만, 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 기간을 단축하거나 참여제한을 하지 아니할 수 있다.
11. 정당한 사유 없이 연구개발결과물인 지식재산권을 국가 소유가 아닌 단독 출원·등록하였을 때 : 1년 이내
12. 그 밖에 이 규정에서 정하는 중요한 사항을 위반한 때 : 1년 이내 또는 경고

③ 제2항 각 호의 사항 중 둘 이상을 위반한 때에는 최대 5년까지 참여제한 기간을 합산할 수 있다.

④ 법과학기획관은 제2항 및 제3항에 따라 제재조치를 취한 때에는 관계 중앙행정기관 및 관련 기관에 그 제재사항을 통보하여야 하고, 범부처통합연구지원시스템(IRIS)에 해당사항을 등록·관리하여야 한다.

⑤ 법과학기획관은 시험연구과제 수행부서의 장 또는 시험연구자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 성과상여금 산정, 성과평가 및 인사 등에 반영할 수 있으며, 제4호부터 제6호까지 어느 하나에 해당하는 경우에는 「국가공무원법」 등에 따라 조치할 수 있다.

1. 진도점검 결과 연구중단으로 결정된 때
2. 단계평가 결과 연구중단으로 결정된 때
3. 결과평가 결과가 미흡 또는 매우 미흡인 때
4. 연구부정행위를 한 때
5. 시험연구비를 횡령, 편취 또는 유용한 경우
6. 그 밖에 이 규정에서 정하는 중요한 사항을 위반한 때

⑥ 제2항에 따른 연구용역비 회수금액의 확정통보를 받은 자는 통보를 받은 날부터 30일 이내에 해당금액을 국고로 이체하여야 한다.

⑦ 법과학기획관은 연구용역비 회수조치에 불응하는 자에 대해서는 해당 사실의 공개 및 기타 제재조치를 할 수 있다.

제44조(이의신청) ① 제17조에 따른 선정평가 결과를 통보받은 연구용역과제 참여 신청자는 통보를 받은 날부터 3일 이내에 이의신청서를 작성하여 법과학기획관에게 이의신청을 할 수 있다. 다만, 평가위원 선정, 연구비 결정, 점수산정방식, 평가절차 관련 사항 등은 이의신청 대상에서 제외한다.

② 제재조치나 연구용역비 회수조치를 통보 받은 주관연구개발기관의 장, 주관연구개발책임자 또는 수행부서의 장은 통보를 받은 날부터 10일 이내에 이의

신청서를 작성하여 법과학기획관에게 이의신청을 할 수 있다.

- ③ 법과학기획관은 이의신청이 있는 때에는 타당성 여부 및 필요한 조치 등에 대하여 연구심의위원회의 심의를 거쳐 그 결과를 신청인에게 통지한다.

제10장 보칙

제45조(연구개발과제의 보안) ① 연구개발과제의 보안등급은 다음 각 호와 같이 분류한다.

1. 보안과제 : 연구개발성과 등이 외부로 유출될 경우 사회적 파장이 우려되거나 법과학기법의 유출, 기술적·재산적 가치에 상당한 손실이 예상되어 직무수행 상 특별히 보안조치가 필요한 과제
2. 민감과제 : 보안과제로 분류하지 아니하였으나 유출 시 국가에 미치는 영향을 고려하여 추가적인 관리가 필요하다고 인정하는 과제
3. 일반과제 : 제1호 또는 2호에 의한 보안과제 또는 민감과제로 지정되지 아니한 과제

- ② 제1항에 따라 보안과제 및 민감과제로 분류된 연구개발과제의 보안 관리는 「국가연구개발혁신법시행령」의 관련 조항을 준용한다.

제46조(포상) 법과학기획관은 예산의 범위 내에서 우수제안으로 선정된 연구개발과제 제안자, 우수한 연구개발 성과를 낸 해당 연구자 등에 대하여 포상을 하거나 근무성적평가 등에 있어 혜택을 부여할 수 있다.

제47조(다른 법령 준용) 이 규정에 명시되지 아니한 사항은 「과학기술기본법」, 「국가계약법」, 「국가연구개발혁신법」, 「연구성과평가법」 등을 준용한다.

제48조【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

제2조(예규상향) 이 규정의 시행과 동시에 기존 「과학수사연구개발사업 관리지침」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 본 규정은 이 규정 시행 당시 이미 착수한 연구개발사업에 대해서도 적용한다.